Processo nº 0000699-70.2025.8.17.2360

AUTOR(A): PAULO DIDIER DE SOUSA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 3ª PROCURADORIA REGIONAL - ARCOVERDE

SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por PAULO DIDIER DE SOUSA em face do ESTADO DE PERNAMBUCO, objetivando o fornecimento do medicamento ETANERCEPTE (ENBREL®) 50mg, via subcutânea, 1 vez por semana durante 6 meses, conforme prescrição médica.

Alega a parte autora ser portadora de Artrite Reumatoide (CID M06.0), conforme laudo médico anexado aos autos. Informa que o medicamento pleiteado foi inicialmente fornecido pela Farmácia de Pernambuco – Unidade Sertão do Moxotó, localizada em Arcoverde/PE, com entrega de apenas quatro doses, suficientes para apenas um mês de tratamento. Contudo, desde então, o fornecimento foi interrompido sem qualquer justificativa formal, estando o autor há mais de três semanas sem a aplicação do medicamento, com risco de agravamento de sua condição clínica.

Aduz que a negativa do fornecimento foi verbal, dada no balcão da Farmácia, sem qualquer justificativa administrativa por escrito, mesmo diante de prescrição médica atual e da documentação já cadastrada no sistema da SES-PE.

Ressalta tratar-se de medicação de alto custo, cujo valor gira entre R$ 13 mil e R$ 15 mil mensais, inviabilizando a compra por meios próprios.

O Estado de Pernambuco manifestou-se (ID 203804645), alegando não deter informações sobre o caso e solicitando a consulta ao NATJUS antes da apreciação do pedido de tutela provisória.

Foi juntado aos autos o parecer técnico do NATJUS (ID 204007588), concluindo favoravelmente à concessão do medicamento pleiteado.

Liminar deferida em ID 204179323.

Contestação do réu em ID 208158859, na qual alegou incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que nas ações de saúde busca-se obrigação de fazer sem conteúdo econômico, devendo ser fixado valor simbólico de R$ 1.000,00; Suscitou a aplicação da tese fixada no Tema 793 do STF e parâmetros do Tema 1234 do STF, argumentando que o medicamento integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo de responsabilidade exclusiva da União Federal, razão pela qual deve ser incluída no polo passivo com consequente remessa à Justiça Federal. No mérito, sustentou que o medicamento é de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde conforme Portaria GM/MS nº 1.554/2013, sendo o desabastecimento na Farmácia de Pernambuco imputável exclusivamente à União Federal; Argumentou que não há negativa administrativa, mas sim

desabastecimento momentâneo por omissão do Ministério da Saúde; Defendeu que mesmo em caso de procedência, deve ser condicionado o fornecimento à apresentação periódica de LME, receita médica e laudo médico a cada 90 dias, conforme regulamentação dos PCDT; Alegou que não deu causa à propositura da ação por não deter autorização legal para fornecimento administrativo do medicamento, sendo incabível sua condenação em honorários advocatícios; Sustentou que eventuais honorários devem ser fixados por equidade ante o valor inestimável da causa, citando jurisprudência do STJ sobre o tema.

Réplica em ID 208280505.

É o que importa relatar. Passo a decidir.

Verifico que o feito se encontra pronto para julgamento, sobretudo por não haver a necessidade de produção de outras provas, em atenção ao art. 355 do Código de Processo Civil:

> *Art. 355. O juiz **julgará** antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:*
>
> *I - não houver necessidade de produção de outras provas;*
>
> *II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.*

Como se pode verificar, não se trata de mera permissão da lei, mas sim de mandamento. O preceito legal é cogente, obrigando o magistrado a proceder conforme seus desígnios.

Em outras palavras, "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, **é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"** (STJ - 4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Trata-se de expediente a ser adotado independentemente de intimação prévia dos litigantes. Nesse sentido, colaciono a doutrina especializada de Daniel Amorim Assumpção Neves:

> ***Registre-se não existir qualquer violação ao princípio do contraditório o julgamento antecipado do mérito ocorrer sem a prévia intimação das partes**, dando a elas notícia de que o processo será decidido por essa espécie de julgamento. **A parte não pode alegar surpresa na hipótese de julgamento, inclusive de forma antecipada, sob pena de entender-se que todo julgamento demandaria do juiz a informação às partes de que o processo está pronto para ser julgado**. A exigência de intimação nesse caso, portanto, **seria uma supervalorização do contraditório, com o que não se concorda**.* (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, Juspodivm, 2023, 15ª edição, p. 692)

Ademais, verifico que é dispensável a produção de prova testemunhal ou pericial, na medida em que o caso posto comporta resolução à luz do acervo documental presente nos autos. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do C. STJ, 'o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que

devidamente fundamentado' (AgInt no AREsp n. 2.050.458/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

O ente público apresentou contestação, na qual pleiteou a inclusão da União no polo passivo da demanda.

O pedido não merece acolhida, por se tratar de obrigação solidária dos entes federados, conforme dispõe o precedente vinculante exarado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral:

> ***Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde****, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 793) (Info 941).*

Trata-se, também, de entendimento sumulado pelo E. Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> ***Súmula 130/TJPE - A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.***

Com efeito, a responsabilidade solidária confere ao usuário a faculdade de escolha do responsável para o cumprimento da obrigação. O ressarcimento daquele que tem a obrigação primária do fornecimento deve ocorrer extrajudicial ou judicialmente.

Em relação à preliminar de incorreção do valor da causa, entendo que o acolhimento se impõe. Isso porque “nas ações que envolvem o direito à saúde, o que a parte busca é a prestação do Estado com vistas à manutenção da sua saúde, com a remição da doença, traduzindo-se em obrigações sem conteúdo econômico imediato, e é por esta razão que os valores despendidos nos tratamentos não se incorporam ao patrimônio do postulante” (TJ-PE - AC: 00040093220228172670, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2023). **Desse modo, fixo o valor da causa em R$ 1.000,00**, sem prejuízo de eventual fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos moldes do entendimento firmado pelo C. STJ (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Por fim, saliento que embora haja notícia de cumprimento administrativo do curso do processo, verifica-se que somente se deu após a concessão da liminar, o que denota a subsistência do binômio necessidade-utilidade.

Passo ao exame do mérito.

Consoante dispõe a Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (C.F., art. 196). Como já assinalado, tal incumbência cabe aos entes federados, em regime de responsabilização solidária.

No caso em comento, verifico que as alegações da exordial restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo por meio dos documentos médicos apensados à peça vestibular e, em especial, o parecer técnico do NATJUS (ID 204007588), evidenciando a patologia que acomete o(a) paciente e a necessidade do tratamento/fornecimento de insumos vindicado.

O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Celso De Mello, já entendeu que **a interpretação da norma programática do art. 196 da Constituição Federal não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente**, e que a distribuição gratuita, a pessoas carentes, de medicamentos essenciais à preservação de sua vida e saúde, significa um dever constitucional que o Estado *lato sensu* não pode se furtar de cumprir (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Forte nessas razões, configurada a necessidade do(a) postulante e o dever constitucional do ente federado demandado, a procedência do pleito autoral é medida impositiva.

No que toca a eventuais alegações incapazes de infirmar a conclusão da lide e, por essa razão, não apreciadas de maneira exauriente no presente *decisum*, saliento que o art. 489, §1º, IV, do CPC, não impõe ao julgador o ônus de refutar, indiscriminadamente, todos os fundamentos apresentados pela parte, desde que os que forem apreciados sejam suficientes ao deslinde da causa. Nesse sentido é a interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

> *"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.9.2018, DJe 21.11.2018).*

Ante o exposto, resolvo o mérito (art. 487, I, do CPC) e **JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais** para o efeito de, **confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 204179323)**, determinar ao **ESTADO DE PERNAMBUCO forneça à parte autora o medicamento ETANERCEPTE (ENBREL®) 50mg, via subcutânea, 1 vez por semana, durante 6 meses, conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).**

Condeno o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 800,00, em observância ao princípio da causalidade, na forma do art. 85, §8º do CPC e em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça[1].

Sem condenação em custas, por haver confusão entre credor e devedor.

Transitada em julgado, arquive-se.

Havendo recurso de qualquer das partes, determino desde já que se intime a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, independente de novo despacho (art. 1.010, §3º, do CPC).

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

CUMPRA-SE.

Buíque, datado e assinado eletronicamente.

Felipe Marinho dos Santos

Juiz Substituto

---

[1] ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça **autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde**.2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assinado eletronicamente por: FELIPE MARINHO DOS SANTOS
18/08/2025 09:30:08
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 213187979

25081809300878900000207551693

IMPRIMIR GERAR PDF